

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011406-84.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: CLAUDIA BERMUDEZ LOPES

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PENSIONISTA DE MILITAR. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PARTE AUTORA QUE PRETENDE QUE SEJA RECONHECIDO SEU DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO MILITAR NO VALOR DOS PROVENTOS DO MILITAR INSTITUIDOR NO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO (CAPITÃO-TENENTE). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA MEDIDA. PARTE AUTORA JÁ ESTÁ RECEBENDO A PENSÃO POR MORTE QUE AJUIZA DEMANDA JUDICIAL EM RAZÃO DE DISCORDÂNCIA DO VALOR DA PENSÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5011406-84.2025.4.02.5101

510015678519 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011406-84.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: CLAUDIA BERMUDEZ LOPES

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão que deixou de conceder a tutela de urgência nos seguintes termos:

"(...)Conforme disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida na petição inicial quando, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, fazendo uma análise ainda superficial dos fatos aventados na inicial e dos documentos que a acompanham, não vislumbro nessa fase processual probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência.

A despeito dos argumentos expendidos na inicial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória requerida, dado que o caso demanda melhor análise, não havendo que se falar, em primeiro plano, em verossimilhança do direito alegado.

De outra sorte, tampouco se verifica presente o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/01, estando ausente, assim, o periculum in mora.

Ademais, o art. 2º-B da Lei n.º 9.494/97, assim dispõe, litteris:

Art. 2º-B - A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Por sua vez, a autora já recebe a pensão militar, conforme contracheque do evento 1, CHEQ10.

Portanto, trata-se de questão a ser melhor aferida na fase de sentença, quando então será realizada uma cognição plena e exauriente da matéria fática apresentada, depois de um amplo contraditório, notadamente após a instrução adequada do feito, cuja retificação da pensão, inclusive, somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado de eventual sentença de procedência dos pedidos da presente ação.

3.1- Isto posto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA."

A Autora informa ser pensionista do militar Sr. ELIAS LOPES, falecido em 22 de janeiro de 2024, em razão de Pneumonia Bronco Aspirativa, Náusea e Vômitos, Gastroenterite Aguda e Demência Senil.

Alega que, com o óbito do militar, fez o requerimento de pensão, sendo habilitada conforme o título de pensão emitido sob nº 0162/2024 pelo Comando da Aeronáutica. No entanto, alega que foi habilitada em pensão militar calculada sobre a graduação de segundo-tenente, quando o militar, em vida, recebia os proventos referentes ao posto de primeiro-tenente, conforme o último contracheque emitido pela Força para o militar.

Pretende que seja reconhecido seu direito ao recebimento de pensão militar no valor dos proventos do militar instituidor no grau hierárquico imediato (CAPITÃO-TENENTE).

Decisão do evento 3, indeferindo a liminar.

VOTO

Mantenho o já fundamentado na decisão do evento 3. Vejamos:

Entendo que a decisão que deixou de conceder a tutela de urgência deve ser mantida. Isso porque não há o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida pleiteada.

Observa-se que a parte autora já está recebendo a pensão por morte, e apenas ajuizou demanda judicial em razão de discordância do valor da mesma.

A pensão, desde que concedida em 22/01/2024, não foi suspensa e nem teve seu valor diminuído. Não há qualquer comprovação da existência de *periculum in mora*. Como bem observado pelo Juízo a quo, não se verifica risco de dano irreversível.

A análise do correto grau hierárquico e do valor da pensão deve ser realizada na demanda originária, com a devida instrução e possibilidade de contraditório, não sendo possível, por ora, concluir pela verossimilhança.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se.